

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3039/2533

นางลดาวัลย์ เพื่อนน้อย
นางวัฒนา วาตะศิริ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 56, มาตรา 94

ให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่
พ.ศ.2519 มาตรา 7

โจทก์มอบอำนาจให้สามีโจทก์เป็นผู้ฟ้องและดำเนินคดีแทนประกอบกับสามี
โจทก์เบิกความรับรองว่ายินยอมให้โจทก์ฟ้องคดี ถือได้ว่าโจทก์ได้รับความยินยอม
จากสามีให้ฟ้องคดีแล้ว

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 บัญญัติห้ามเฉพาะการนำ
พยานบุคคลเข้าสืบแทนพยานเอกสารหรือประกอบข้ออ้างว่ายังมีข้อความเพิ่มเติม
หรือแก้ไขข้อความในเอกสารในเมื่อมีกฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดง
การที่โจทก์นำสืบถึงบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับราคาที่ดินตลอดจนเงื่อนไขการชำระ
ราคาที่ดินอีกส่วนหนึ่งนอกเหนือจากหนังสือสัญญาขายที่ดินที่จดทะเบียนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่นั้น จึงไม่เป็นการต้องห้ามตามบทบัญญัติดังกล่าว

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้ขายที่ดินสินเดิมของโจทก์ให้แก่จำเลยเป็นเงิน ๘๕๕,๗๐๐
บาท และได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่จำเลยแล้ว จำเลยส่งจ่ายเช็คไม่ลงวันที่

ให้แก่สามีโจทก์ ๒ ฉบับ จำนวนเงินฉบับละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นการชำระค่าที่ดิน โดยตกลงกันว่า เช็คทั้ง ๔ ฉบับ จะนำไปขึ้นเงินได้ต่อเมื่อจำเลยได้รับเงินจากบุคคลผู้มีชื่อ ต่อมาจำเลยชำระเงินตามเช็ค ๒ ฉบับที่สามีโจทก์เป็นผู้ทรงให้แล้ว ส่วนเช็คอีก ๒ ฉบับที่โจทก์เป็นผู้ทรง โจทก์ได้ลงวันที่ในเช็คแล้วนำไปเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงิน แต่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน จำเลยจึงยังคงเป็นหนี้ค่าที่ดินโจทก์อยู่อีก ๔๕๕,๗๐๐ บาท โจทก์ได้มอบอำนาจให้นาวาอากาศโทบุญโสสมสามีโจทก์เป็นผู้ฟ้องและดำเนินคดีแทน ปรากฏตามหนังสือมอบอำนาจท้ายฟ้อง ขอให้จำเลยชำระค่าที่ดินที่ค้างอยู่เป็นเงิน ๔๕๕,๗๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยได้ซื้อที่ดินตามฟ้องจากโจทก์และได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์มาเป็นของจำเลยแล้วจริง โดยซื้อขายกันในราคาเพียง ๑๒๐,๐๐๐ บาท และโจทก์ได้รับเงินไปจากจำเลยครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว เงินจำนวน ๔๕๕,๗๐๐ บาท นั้น เป็นเงินที่จำเลยเอาเช็คดังกล่าวในฟ้องไปขอแลกเงินสดมาจากโจทก์และสามีโจทก์เพื่อนำไปชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้อื่นที่ฟ้องคดีอยู่ เนื่องจากเช็คดังกล่าวขาดอายุความแล้ว โจทก์จึงเปลี่ยนเป็นฟ้องเรียกเงินค่าที่ดินโดยอ้างว่าจำเลยชำระหนี้เป็นเช็คไว้ให้ และเช็คดังกล่าวจำเลยก็มีได้รับเงินครบถ้วนโดยจำนวนเงินในเช็คโจทก์ได้รวมดอกเบี้ยซึ่งสูงกว่ากฎหมายเข้าไว้ด้วย โจทก์ฟ้องคดีโดยไม่ได้รับความยินยอมจากสามีจึงไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน ๔๕๕,๗๐๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยในปัญหาแรกว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ โดยจำเลยฎีกาว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะไม่ได้รับความยินยอมจากสามี เห็นว่า คดีนี้โจทก์มอบอำนาจให้นาวาอากาศโทบุญโสม เพื่อนน้องสามีโจทก์เป็นผู้ฟ้องและดำเนินคดีแทน ปรากฏตามหนังสือมอบอำนาจท้ายฟ้อง เอกสารหมายเลข ๑ ประกอบกับสามีโจทก์เบิกความรับรองและยืนยันว่ายินยอมให้โจทก์ฟ้องคดีนี้ จึงถือได้ว่าโจทก์ได้รับความยินยอมจากสามีโจทก์ให้ฟ้องคดีนี้แล้ว โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง

ที่จำเลยฎีกาว่า ตามหนังสือสัญญาขายที่ดินระบุที่ดินราคา ๑๒๐,๐๐๐ บาท และผู้ขายรับเงินไปเรียบร้อยแล้ว การที่โจทก์กลับนำสืบว่า ราคาที่ดินเป็นเงินจำนวน ๘๕๘,๗๕๐ บาท เป็นการสืบเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาซื้อขายนั้น เห็นว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๙๔ บัญญัติห้ามเฉพาะการนำพยานบุคคลเข้าสืบแทนพยานเอกสารหรือประกอบข้ออ้างว่ายังมีข้อความเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อความในเอกสารในเมื่อมีกฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดง การที่โจทก์นำสืบถึงบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับราคาที่ดินตลอดจนเงื่อนไขการชำระราคาที่ดินอีกส่วนหนึ่งนอกเหนือจากหนังสือสัญญาขายที่ดินที่จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นั้น หากต้องห้ามตามบทบัญญัติดังกล่าวไม่ โจทก์จึงนำสืบได้

พิพากษายืน

(วินัย กันนะ-ถาวร ตันตราภรณ์-ประศาสน์ ธำรงกาญจน์)

ศาลอุทธรณ์ - นายประเสริฐ โคมงาม

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ